

1511361-39.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2174889/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18764979 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1172/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2174889 - 03º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511361-39.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511361-39.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2174889/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18764979 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1172/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2174889 - 03º D.P. SUMARE, 1172/21/926 - 03º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVAL LIMA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

GENIVAL LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 71/73).

Defesa preliminar (páginas 88/90). Notificação (página 92). Recebimento da denúncia (página 93). Citação pessoal (página 120). Prova testemunhal e interrogatório (página 145). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 153/159), ao passo que a defensora sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) negativa de autoria; b) fragilidade probatória; c) tráfico privilegiado; d) apelação em liberdade (páginas 162/167).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 77/79).

Indisfarçável a autoria. Explico o porquê: os policiais militares Domingos Daniel dos Santos e Haimes Raphael Toledo Romualdo, em seus desinteressados depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontaram o réu, com absoluta segurança, como aquele que foi surpreendido justamente quando mantinha contato com alguém que estava em um veículo de cor preta, o qual, diante da presença da viatura, empreendeu marcha em disparada, sendo que o acusado, assustado, saiu correndo com uma sacola em mãos na direção de uma residência e deixou, pelo caminho, aquela sacola com entorpecentes. O réu foi perseguido e encalçado, refugiando-se no imóvel, ao fundo de um corredor. Durante o desdobramento do flagrante inicial, foram apreendidos, no cômodo em que o denunciado residia, mais entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e anotações de contabilidade da traficância. Ali no calor dos acontecimentos, o réu admitiu, para os agentes públicos, que guardava, mediante paga, os estupefacientes e os entregava para um motorista de aplicativo que os buscava (página 145).

Logo, diante dos relatos dos policiais, certo que o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 150 (cento e cinquenta) porções de skunk, e também tinha em depósito, para o mesmo fim, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, 193 (cento e noventa e três) de skunk, e 1497 (mil e quatrocentas e noventa e sete) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, perfazendo mais de 5,0 kg (cinco quilos) de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem incriminar, maldosamente, um inocente.

Qual a o motivo para mentirem e prejudicaram o réu?

Eles nem o conheciam.

Lembra-se, inclusive, que o exame de corpo de delito em face do acusado nenhuma lesão constatou (páginas 148/149), desmentindo-o que foi agredido pelos policiais.

Insulada, portanto, a negativa de autoria articulada em autodefesa. Tudo isso considerado, dúvida inexistiu, o réu deve ser condenado, conforme a imputação lançada na exordial acusatória.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela maior reprovabilidade da conduta, por força da quantidade (5 kg) e variedade das drogas (cocaína, maconha e skunk – supermaconha), exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos). Em segunda fase, pela agravante da reincidência (página 33), majoro a pena em 1/6 (um sexto). Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante a quantidade da pena, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra GENIVAL LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos e 02

(dois) meses de reclusão, regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Hígidas as razões que ensejaram a custódia cautelar (páginas 46/48). O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que reitera na violação dos bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, uma vez que decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA